Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1741/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budi Darmawan Bin Sudarmaji (alm);
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 50 Tahun / 03 Desember 1973;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kalijudan Gg.09 No. 11 Rt.04/Rw.06 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa Budi Darmawan Bin Sudarmaji (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
6. Perpanjangan Penahanan PT. Ke-1 (satu) sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA Jl. Dukuh Pakis 6B No.64 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1741/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1741/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1741/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI DARMAWAN bin SUDARMAJI (Alm). terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) poket plastik berisi narkotika jenis sabu berat 0,019 gram dan 0,053 gram.
   - 1 (satu) bundle Plastik klip.
   - 1 (satu) alat hisap.
   - 1 (satu) bunkus roko Djisamsu revil
   - 1 (satu) HP Xiomi dan 1 (satu) tas cangklong abu abu

   Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa BUDI DARMAWAN bin SUDARMAJI (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidak tiaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat didaerah Kalijudan Gg 09 Kel. Kalijudan No.11 Rt.04/Rw.06 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu bukan tanaman ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 saksi Ifit Komarudin mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dirumahnya selanjutnya saksi IFIT Komarudin bersama anggota lainya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,019 gram dan +0,053 gram, ditemukan dalam bungkusan rokok Djisamsu Revil, yang berada didlam tas cangklong dan 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) HP Xiomi dan 1 (satu) kartu ATM BCA ditemukan didalam kamar terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari temanya ARDI (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening dana milik Sdr. ARDI dan narkotika Jenis sabu sabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada sesama sopir;
- Bahwa terdakwa juga mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARDI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  - Tanggal 2 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 7 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tanggal 13 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
- Tanggal 11 Juli 2024 seberat +¼ gram belum terjual

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05467/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 16666/2024/NNF,- dan Nomor 16667/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa BUDI DARMAWAN bin SUDARMAJI (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidak tiaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat didaerah Kalijudan Gg 09 Kel. Kalijudan No.11 Rt.04/Rw.06 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 saksi Ifit Komarudin mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dirumahnya selanjutnya saksi IFIT Komarudin bersama anggota lainya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,019 gram dan +0,053 gram, ditemukan dalam bungkusan rokok Djisamsu Revil, yang berada didalam tas cangklong dan 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) HP Xiomi dan 1 (satu) kartu ATM BCA ditemukan didalam kamar terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari temanya ARDI (belum tertangkap) seharga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening dana milik Sdr. ARDI dan narkotika Jenis sabu sabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada sesama sopir.

- Bahwa terdakwa juga mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARDI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  - Tanggal 2 Juni 2024 seberat +¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 7 Juni 2024 seberat +¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 13 Juni 2024 seberat +¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 11 Juli 2024 seberat +¼ gram belum terjual
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05467/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 16666/2024/NNF,- dan Nomor 16667/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan transaksi, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu bukan tanaman tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. IFIT KAMARUDIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa BUDI DARMAWAN bin SUDARMAJI (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Kalijudan Gg 09 Kel. Kalijudan No.11 Rt.04/Rw.06 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dirumahnya atas informasi tersebut saksi IFIT Komarudin bersama anggota lainya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,019 gram dan +0,053 gram, ditemukan dalam bungkusan rokok Djisamsu Revil, yang berada didalam tas cangklong dan 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) HP Xiomi dan 1 (satu) kartu ATM BCA ditemukan dalam kamar terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari temanya ARDI (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa juga mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARDI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  - Tanggal 2 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 7 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 13 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 11 Juli 2024 seberat +¼ gram belum terjual
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. MOCHAMAD CHOIRUL, (Keterangan dibacakan);

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi bersama Timnya melakukan penangkapan kepada terdakwa BUDI DARMAWAN bin SUDARMAJI (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Kalijudan Gg 09 Kel. Kalijudan No.11 Rt.04/Rw.06 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;

- Bahwa benar awalnya hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dirumahnya atas informasi tersebut saksi IFIT Komarudin bersama anggota lainya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada terdakwa ditemukan 2 (dua) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,019 gram dan +0,053 gram, ditemukan dalam bungkusan rokok Djisamsu Revil, yang berada didalam tas cangklong dan 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) HP Xiomi dan 1 (satu) kartu ATM BCA ditemukan dalam kamar terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari temanya ARDI (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa juga mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARDI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  - Tanggal 2 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 7 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 13 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 11 Juli 2024 seberat +¼ gram belum terjual

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05467/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 16666/2024/NNF,- dan Nomor 16667/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat Kalijudan Gg 09 Kel. Kalijudan No.11 Rt.04/Rw.06 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, telah ditangkap saksi Ifit Komarudin bersama anggota Polisi lainnya;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,019 gram dan +0,053 gram, disimpan dalam bungkusan rokok Djisamsu Revil, yang berada didalam tas cangklong dan 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) HP Xiomi dan 1 (satu) kartu ATM BCA ditemukan dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa BUDI DARMAWAN bin SUDARMAJI (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Kalijudan Gg 09 Kel. Kalijudan No.11 Rt.04/Rw.06 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dibeli dari temannya ARDI (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening dana milik Sdr. ARDI dan narkotika Jenis sabu sabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada sesama sopir;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARDI (DPO) sudah 4 (empat) kali yaitu :
  - Tanggal 2 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 7 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 13 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 11 Juli 2024 seberat +¼ gram belum terjual
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket plastik berisi narkotika jenis sabu berat 0,019 gram dan 0,053 gram;
- 1 (satu) bundle Plastik klip;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) alat hisap;
- 1 (satu) bunkus roko Djisamsu revil;
- 1 (satu) HP Xiomi dan 1 (satu) tas cangklong abu abu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat Kalijudan Gg 09 Kel. Kalijudan No.11 Rt.04/Rw.06 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, telah ditangkap saksi Ifit Komarudin bersama anggota Polisi lainnya;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,019 gram dan +0,053 gram, disimpan dalam bungkusan rokok Djisamsu Revil, yang berada didalam tas cangklong dan 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) HP Xiomi dan 1 (satu) kartu ATM BCA ditemukan dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa BUDI DARMAWAN bin SUDARMAJI (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Kalijudan Gg 09 Kel. Kalijudan No.11 Rt.04/Rw.06 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dibeli dari temannya ARDI (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening dana milik Sdr. ARDI dan narkotika Jenis sabu sabu tersebut rencananya akan dijual kembali kepada sesama sopir dan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARDI (DPO) sudah 4 (empat) kali yaitu :
  - Tanggal 2 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 7 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 13 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
  - Tanggal 11 Juli 2024 seberat +¼ gram belum terjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05467/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 16666/2024/NNF,- dan Nomor 16667/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Budi Darmawan Bin Sudarmaji (alm) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Budi Darmawan Bin Sudarmaji (alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Budi Darmawan Bin Sudarmaji (alm), yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum, bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan bagian unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagain dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian usur ini menjadi telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutan ke-8 (delapan) adalah: Ganja;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan, bahwa awalnya hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dirumahnya atas informasi tersebut saksi IFIT Komarudin bersama anggota lainya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan pada terdakwa bersama Tim pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat didaerah Kalijudan Gg 09 Kel. Kalijudan No.11 Rt.04/Rw.06 Kec. Mulyorejo Kota Surabaya selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket plastic berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing + 0,019 gram dan +0,053 gram, ditemukan dalam bungkusan rokok Djisamsu Revil, yang berada didalam tas cangklong dan 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) bundel plastic klip, 1 (satu) HP Xiomi dan 1 (satu) kartu ATM BCA ditemukan dalam kamar terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu sabu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari temanya ARDI (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa juga mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARDI (DPO) sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Tanggal 2 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
- Tanggal 7 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tanggal 13 Juni 2024 seberat + ¼ gram dijual mendapat keuntungan Rp.50.000,-
- Tanggal 11 Juli 2024 seberat +¼ gram belum terjual

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temannya ARDI (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan dijual kembali kepada sesama sopir untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05467/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 16666/2024/NNF,- dan Nomor 16667/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatan tersebut tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika oleh karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penagkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) poket plastik berisi narkotika jenis sabu berat 0,019 gram dan 0,053 gram;
- 1 (satu) bundle Plastik klip;
- 1 (satu) alat hisap;
- 1 (satu) bunkus roko Djisamsu revil;
- 1 (satu) HP Xiomi dan 1 (satu) tas cangklong abu abu;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Budi Darmawan Bin Sudarmaji (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I";*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) poket plastik berisi narkotika jenis sabu berat 0,019 gram dan 0,053 gram;
   - 1 (satu) bundle Plastik klip;
   - 1 (satu) alat hisap;
   - 1 (satu) bunkus roko Djisamsu revil;
   - 1 (satu) HP Xiomi dan 1 (satu) tas cangklong abu abu;

   dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 09 Desember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis : Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum dan Sih Yuliarti, S.H., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Karimudin, SH, MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Video Conference* didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua
Sih Yuliarti, S.H	Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum
Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H	

Panitera Pengganti

Mohammad Tohir, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)